MANDATO DE VENTA

CONDICIONES PARTICULARES — SIN EXCLUSIVIDAD

Este Mandato de Venta, junto con las Condiciones Generales que lo acompañan, constituye un contrato vinculante entre las partes.

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

DILIGENZ (Intermediario)

Nombre / Razón Social: Jose Ángel Cañizares Llorca **NIF:** 23848753F

Domicilio: C/ Colón 39, 1º, 46004 Valencia **Email:** jose@diligenz.com

EL VENDEDOR

Nombre / Razón Social: Persona física o jurídica **NIF / CIF:** _____

Domicilio: Calle, número, CP, ciudad

Email de contacto: _____ **Teléfono:** _____

Representante legal: Solo si actúa en nombre de sociedad

DNI del representante: _____ **Cargo / Apoderamiento:** Administrador, apoderado…

Fecha del poder notarial: Si procede

2. DATOS DE LA EMPRESA EN VENTA ("LA COMPAÑÍA")

Denominación social: Nombre legal de la empresa o negocio

NIF / CIF: _____ **Forma jurídica:** SL, SA, autónomo…

Domicilio social: _____

3. CONDICIONES PARTICULARES DEL ENCARGO

3.1 Régimen de intermediación - Sin exclusividad

El presente Mandato de Venta se otorga **sin carácter exclusivo**. EL VENDEDOR conserva plena libertad para comercializar LA COMPAÑÍA por sus propios medios o a través de otros intermediarios de forma simultánea.

No obstante, en el momento en que DILIGENZ **presente formalmente a un potencial comprador** conforme a los requisitos establecidos en la Cláusula 5 de las Condiciones Generales, quedará activado un **período de exclusividad de DOCE (12) meses naturales** respecto de ese comprador específico, contados desde la fecha de la presentación.

Reconocimiento del canal: Compradores presentados por DILIGENZ

Si EL VENDEDOR cierra la venta de LA COMPAÑÍA con un comprador presentado por DILIGENZ, dentro de los 12 meses siguientes a la presentación (o mientras esté en curso una negociación activa acreditada conforme a la Cláusula 5 de las Condiciones Generales) y por cualquier vía (directamente, con otro intermediario o sin canal), deberá abonar íntegramente los honorarios por éxito del apartado 3.2. de este Mandato de Venta.

3.2 Régimen de honorarios

Concepto	Condición	Importe
Honorarios por Éxito (Success Fee)	Sobre el precio total de la operación (vid. Cláusula 6.1 de las Condiciones Generales)	4% (mín. 5.000 €)
Elaboración contrato de compraventa (opcional)	Si precio ≤ 150.000 €	Gratuito
Elaboración contrato de compraventa (opcional)	Si precio > 150.000 €	1.500 €

Todos los importes se entienden sin IVA, que se repercutirá conforme a la normativa vigente. El Success Fee es exigible desde la firma del contrato privado de compraventa con efectos traslativos del dominio o su elevación a escritura pública.

4. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN INICIAL

EL VENDEDOR se compromete a facilitar la siguiente documentación en el plazo máximo de **30 días hábiles** desde la firma:

- ☐ Cuentas anuales de los últimos 3 ejercicios (P&L, balance, CCFF)
- ☐ Situación contable actualizada (balance de sumas y saldos)
- ☐ Contratos vigentes relevantes (clientes, proveedores, arrendamientos)
- ☐ Información fiscal y tributaria (IVA, IS, inspecciones pendientes)
- ☐ Listado de activos materiales e inmateriales (incluyendo propiedad intelectual)
- ☐ Información sobre cargas, gravámenes, litigios o contingencias conocidas
- ☐ Organigrama y listado de empleados (categorías y antigüedades, empleados clave)
- ☐ Otra documentación relevante: _____

La veracidad, exactitud y completitud de la información facilitada es responsabilidad exclusiva de EL VENDEDOR. DILIGENZ se reserva el derecho a suspender el proceso si detecta inexactitudes materiales.

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES DEL VENDEDOR

Mediante la firma del presente Mandato de Venta, EL VENDEDOR declara y confirma:

- ☐ Que ostenta la titularidad y/o representación suficiente para suscribir este encargo.
- ☐ Que la información facilitada es verídica, completa y no induce a error.
- ☐ Que no existe, a su conocimiento, ninguna circunstancia que impida o limite la venta de LA COMPAÑÍA.
- ☐ Que ha leído y acepta íntegramente las Condiciones Generales de DILIGENZ incorporadas al presente Mandato de Venta.

☐ Que ha sido informado de que el encargo se presta sin exclusividad general, y que el período de exclusividad por comprador presentado (12 meses, pudiendo extenderse mientras exista negociación activa acreditada conforme a la Cláusula 5.1 de las Condiciones Generales) resulta de aplicación conforme al apartado 3.1.

☐ Que acepta recibir comunicaciones de DILIGENZ por correo electrónico en relación con el proceso de venta.

6. FIRMAS

En Valencia, a _____ de _____ de _____

Por DILIGENZ	**Por EL VENDEDOR**
Jose Ángel Cañizares Llorca NIF: 23848753F	Nombre: _____ NIF: _____

NOTA IMPORTANTE: El presente Mandato de Venta (Condiciones Particulares) debe leerse conjuntamente con las Condiciones Generales de DILIGENZ, que forman parte inseparable de este contrato y se entregan adjuntas. En caso de contradicción, prevalecerán las Condiciones Particulares.